الجمهـــــــورية الجـــــزائرية الديمقـــــــراطية الشعبيـــــــة وزارة التربية الوطنية		
مديرية التربية – عين تموشنت-	امتحان تجريبي في مادة القانون	
السنة الدراسية: 2017-2016		المدة:2.5 ساعة

الموضوع الأول

الجزء الأول 06 نقاط:

س01: اشرح الإجراءات العملية الواجب إتباعها عند تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
س02: عرف الميزانية العامة مع ذكر خصائصها.
س03: ما هي شروط التوظيف؟

الجزء الثاني 06 نقاط:

حقق سعيد دخلا من نشاطه التجاري و حققت زوجته إيرادا من خلال ممارستها لمهنة الخياطة، ثم أنفق الزوجان مبلغا معتبرا لتجهيز منزلهما، كما صرحا بكل ممتلكاتهما لمصلحة الضرائب.
المطلوب:
س01: بعد تعريفك للضريبة، أذكر المداخيل الخاضعة للضريبة لكل من سعيد و زوجته.
س02: بين نوع الضرائب المفروضة على الزوجين.
س03: وضح إلى أين توجه الدولة مداخيل الضرائب.

الجزء الثالث: 08 نقاط

عرض السيد عمر على السيد عبد القادر بيع ممتلكاته المتكونة من مسكن و سيارة، كما أقدم السيد عبد القادر على شراء المسكن، لكن اعترضه محمد أخ البائع البالغ من العمر 35 سنة والمصاب بعته مدعيا أن المسكن هو ملكا له ورثه عن والده.

على ضوء ما درست:

س01: اشرح الإجراءات الواجب إتباعها لنقل ملكية المسكن و السيارة.

س02: ما هي الشروط التي يجب توفرها في هذه الممتلكات حتى يتم البيع ؟

س03: كيف يمكن للسيد عمر أن يضمن هذا المبيع ؟

س04: ما حكم تصرف السيد محمد ؟

الموضوع الثاني

الجزء الأول 06 نقاط :

س01: بين أهم خصائص شركة التضامن.
س02: أذكر أسباب انقضاء شركة المساهمة.
س03: عرف الإيرادات مع ذكر مصادرها.

الجزء الثاني 06 نقاط :

بتاريخ 2000/01/02 أراد كل من محفوظ و عبد السلام تأسيس شركة التضامن متخصصة في الطباعة و النشر
التسمية: شركة التضامن
المقر: حدد مقر الشركة بحي الحرية الشلف
رأس مال الشركة: 6.000.000دج
نشاط الشركة: يتمثل في طباعة الكتب و نشرها و توزيعها
حددت مدة الشركة ب: 99 سنة
بناءا على البيانات المذكورة أعلاه:

س01: حرر عقد الشركة.

س02: بين إجراءات الشهر.

الجزء الثالث: 08 نقاط

يملك أحمد شركة متخصصة في الإشهار، و يوظف 15 موظفا منذ مدة و الشركة تعاني من مشاكل اقتصادية و مالية، و من أجل مواجهة هذه المشاكل قرر أحمد تبني خطة تهدف إلى النهوض بالشركة فاتخذ القرارات التالية:

الإجراء الأول: تسريح خمس موظفين مع دفع تعويض مناسب لهم.

الإجراء الثاني: رفع عدد ساعات العمل اليومي الرسمي من ثمن ساعات إلى عشر ساعات يوميا ليصل عدد الساعات في الأسبوع إلى خمسين ساعة هذين الإجرائين لم يرض الموظفين، فقرروا الدخول في إضراب عن العمل، بالاعتماد على الوضعية السابقة و على ضوء ما درست:

س01: حدد العلاقة التي تربط الموظفين بالشركة.

س02: بين التزامات صاحب العمل اتجاه عماله.

س03: ناقش الإجراءات التي اتخذها صاحب الشركة و بين مدى صحتها و بطلانها من الناحية القانونية.

س04: هل رد فعل الموظفين على إجراءات صاحب الشركة يعد مشروعا.